

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 70/2533

นาย วิไล ป๋ อม รong ใน ฐานะ ส่วนตัว
และ ผู้จัดการมรดก ของ

โจทก์

นาย ชาย ป๋อง รong

โจทก์

นาย สุ่น ชัยสวณียากรณ์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1367, มาตรา 1370, มาตรา 1373

บิดาโจทก์ซื้อที่ดินพิพาทมาจาก ม. ซึ่งได้จดทะเบียนขายให้ในวันเดียวกับที่ทางราชการได้ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้จากนั้นฝ่ายโจทก์ก็เป็นผู้ครอบครองที่พิพาทตลอดมา ส่วนหนังสือรับรองการทำประโยชน์อีกฉบับหนึ่งซึ่งจำเลยได้รับจดทะเบียนโอนมาจาก ม. เช่นกันนั้นได้มาโดย ม. ไปขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ซ้ำในที่ดินที่ได้ขายให้แก่บิดาโจทก์ไปแล้ว ซึ่ง ม. ไม่มีสิทธิที่จะกระทำได้ จำเลยซึ่งได้รับโอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ฉบับหลังมาจาก ม. จึงไม่มีสิทธิใด ๆ ในที่พิพาทเช่นกัน โจทก์ครอบครองที่พิพาทและหนังสือรับรองการทำประโยชน์ มีชื่อบิดาโจทก์อยู่ จำเลยนำสืบไม่ได้ว่าหนังสือรับรองการทำประโยชน์นั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตราบใดที่โจทก์ครอบครองและถือสิทธิตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์อยู่โดยชอบด้วยกฎหมาย ก็ย่อมมี สิทธิดีกว่าผู้อื่น.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นบุตรและผู้จัดการมรดกของนายชาย ป้องรองก่อนถึงแก่กรรมนายชายได้ซื้อที่นา น.ส.3 เลขที่ 9 ตำบลสระสมิงอำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เนื้อที่ 56 ไร่ จากนายหมั่นวังคะฮาด โดยสุจริตและจดทะเบียนซื้อขายกันในวันที่ 14 กรกฎาคม 2510 หลังจากนั้นนายชายได้เข้าครอบครองโดยสงบ เปิดเผย ด้วยเจตนาเป็นเจ้าของจนกระทั่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2520 ต่อมาประมาณต้นปี พ.ศ. 2528 โจทก์ได้นำคำสั่งศาลที่ตั้งโจทก์เป็นผู้จัดการมรดกไปขอโอน น.ส.3 ดังกล่าวมาเป็นของโจทก์เจ้าพนักงานที่ดินอ้างว่ามี น.ส.3 อีกฉบับหนึ่งซึ่งออกภายหลังซ้ากับน.ส.3 ของนายชายดังกล่าว โดยมีเนื้อที่ 43 ไร่ 1 งาน 99 ตารางวา และระบุว่าจำเลยซื้อจากนายหมั่น วังคะฮาด จึงไม่สามารถโอนให้โจทก์ได้โจทก์ได้ให้ทนายความบอกกล่าวไปยังจำเลย ขอให้จำเลยเพิกถอนน.ส.3 ของจำเลย แต่จำเลยเพิกเฉย จึงขอให้พิพากษาเพิกถอน น.ส.3 ของจำเลย ห้ามจำเลยและบริวารเข้าเกี่ยวข้องกับที่พิพาท ให้จำเลยนำน.ส.3 ของจำเลยไปจดทะเบียนเป็นโฉมหน้าต่อสำนักงานที่ดินที่ออก น.ส.3 หากเพิกเฉย ขอให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยให้การว่า นายชาย ป้องรอง มิได้ซื้อที่พิพาทจากนายหมั่นวังคะฮาด จึงมิใช่มรดกของนายชาย สัญญาขายที่ดินและ น.ส.3 ท้ายฟ้องโจทก์เป็นเอกสารปลอม เพราะไม่ได้ออกโดยเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจที่พิพาทเป็นของนายหมั่น วังคะฮาด ซึ่งเจ้าพนักงานได้สำรวจแล้วออกเป็น น.ส.3 เล่ม 2 หน้า 23 สารบบเล่มหมู่ 7 หน้า 9 ให้นายหมั่นต่อมาเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2511 จำเลยได้ซื้อที่พิพาทจากนายหมั่น โดยจดทะเบียนถูกต้อง แล้วให้นายชาย เช่าทำกิน ครั้นนายชายถึงแก่กรรมโจทก์ขอเช่าต่อ โจทก์ไม่มีสิทธิฟ้องจำเลย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า โจทก์ครอบครองที่พิพาท จึงเป็นผู้มีสิทธิเหนือที่พิพาท และ น.ส.3 ฉบับของจำเลยออกโดยไม่ชอบ พิพากษาให้เพิกถอนหนังสือรับรองการ

ทำประโยชน์ (น.ส.3) ฉบับเล่ม 2 หน้า 23สารบบเล่มหมู่ 7 หน้า 7 (ที่ถูกต้องหน้า 9)
ตำบลสระสมิง หมู่ที่ 7อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ของจำเลยห้ามจำเลย
และบริวารเข้าเกี่ยวข้องกับที่พิพาท ส่วนคำขออื่นของโจทก์นอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ที่จำเลยฎีกาว่า จำเลยเป็นผู้มีสิทธิเหนือที่
พิพาท หนังสือรับรองการทำประโยชน์ของจำเลยได้ออกโดยชอบนั้น ข้อเท็จจริงได้
ความจากคำเบิกความของนายประสิทธิ์โคตรรักษา เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดินอำเภอ
วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี พยานจำเลยว่า หนังสือรับรองการทำประโยชน์ทั้ง
ของโจทก์และของจำเลยได้ออกมาโดยถูกต้องเห็นว่า พยานปากนี้เป็นพยานคนกลาง
ไม่มีส่วนได้เสียกับฝ่ายใด จึงรับฟังเป็นความจริงได้ ตามหนังสือรับรองการทำ
ประโยชน์ของโจทก์เอกสารหมายเลข 1 ทางราชการได้ออกให้เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม
2510 ในวันดังกล่าวนายหมั่น วังคะฮาด ได้จดทะเบียนขายให้แก่นายชายบิดาโจทก์
และบิดาโจทก์ได้จดทะเบียนจองที่ดินที่ซื้อเข้ากับสหกรณ์ศรีสะเกษกระบือไม่จำกัด
สินใช้และข้อเท็จจริงได้ความจากคำพยานโจทก์จำเลยว่า ฝ่ายโจทก์เป็นผู้ครอบครอง
ที่พิพาทตลอดมา ส่วนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ของจำเลยตามเอกสารหมายเลข
5 ทางราชการได้ออกให้เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2511 และนายหมั่นได้จดทะเบียน
โอนขายให้จำเลยในวันเดียวกันซึ่งเป็นการออกและจดทะเบียนหลังจากที่นายหมั่น
ได้ขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์และจดทะเบียนโอนขายให้แก่บิดาโจทก์
แล้ว การที่นายหมั่นไปยื่นคำร้องลงวันที่ 25 ธันวาคม 2510 ขออนุญาตขายที่ดินให้
แก่บิดาโจทก์ตามเอกสารหมายเลข 1 และต่อมาทางราชการได้ออกหนังสือรับรองการ

ทำประโยชน์ให้ ตามเอกสารหมายเลข 5 ก็เป็นเรื่องที่นายหมั่นไปดำเนินการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ซ้ำในที่ดินที่ตนได้ขายให้แก่บิดาโจทก์ไปแล้ว ซึ่งนายหมั่นไม่มีสิทธิที่จะกระทำได้นายหมั่นจึงไม่มีสิทธิใด ๆ ในที่พิพาท จำเลยซึ่งได้รับโอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ดังกล่าวจากนายหมั่น จึงไม่มีสิทธิใด ๆ ในที่พิพาทเช่นกัน คดีปรากฏว่าโจทก์ครอบครองที่พิพาทและหนังสือรับรองการทำประโยชน์มีชื่อบิดาโจทก์อยู่จำเลยนำสืบไม่ได้ว่าหนังสือรับรองการทำประโยชน์สำหรับที่ดินที่โจทก์ยึดถืออยู่นั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตราบใดที่โจทก์ครอบครองและถือสิทธิตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์อยู่โดยชอบด้วยกฎหมาย ก็ย่อมมีสิทธิดีกว่าผู้อื่น จำเลยจะอ้างว่าตนเป็นเจ้าของขึ้นมาอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(เชียร ผุงทอง-สวิน อักษรายุธ-สัมฤทธิ์ ไชยศิริ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ